

Урок 1. СОЧ и дезертирство (ст. 337–339 УК РФ)

Раздел: Модуль 5. Уголовка: СОЧ, приказы, СК

Цель: Разница СОЧ и дезертирства, сроки, роли юриста и адвоката.

Урок 1. Самовольное оставление части и дезертирство (ст. 337–339 УК РФ) ? Цель урока: разобрать, чем отличаются СОЧ и дезертирство, какие последствия ждут клиента, и как юрист должен работать в связке с уголовным адвокатом, чтобы обеспечить реальную защиту.

1. Нормативная база

Ст. 337 УК РФ – Самовольное оставление части (СОЧ).

- Уход из части или места службы без разрешения, если продолжительность отсутствия свыше 2 суток – уже уголовная статья.
- Более до 2 суток – дисциплинарная ответственность.
- Более от 2 до 10 суток – наказание до 2 лет лишения свободы для военнослужащих, отбывающих срок в дисциплинарной воинской части, до 5 лет для военнослужащих, проходящих службу по контракту или по призыву в период мобилизации и военного положения, от 2 до 6 лет для освобожденных условно или с приостановленным уголовным преследованием.
- От 10 до 30 суток – наказание до 2 лет лишения свободы, либо содержание в дисциплинарной воинской части на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до 3 лет для военнослужащих по контракту или призыву, до 7 лет для них же в период мобилизации и военного положения, от 3 до 8 лет лишения свободы для лиц с приостановленной судимостью или условно освобожденных.
- Более 30 суток – наказание от 5 лет лишения свободы для военнослужащих по контракту или призыву, от 5 до 10 лет для них же в период мобилизации и военного положения, от 7 до 12 лет лишения свободы для лиц с приостановленной судимостью или условно освобожденных.

Ст. 338 УК РФ – Дезертирство.

- Полный уход с намерением уклониться от службы.
- Наказание: до 7 лет лишения свободы.
- При дезертирстве с оружием или по сговору – до 10 лет.

Ст. 339 УК РФ – Симуляция болезни и иные способы уклонения.

- Притворная болезнь, подлог документов, членовредительство.
- Наказание: до 5 лет лишения свободы.

1. В чём разница между СОЧ и дезертирством

- СОЧ – это, условно, «не вернулся вовремя».
- Дезертирство – это осознанное бегство, желание полностью уйти из армии.

! Важно: следствие почти всегда пытается переквалифицировать СОЧ в дезертирство, потому что наказание строже, а статистика раскрываемости «лучше». Задача юриста — не допустить этого.

1. Типовые последствия для клиента

- Возбуждение уголовного дела.
- Арест и содержание в СИЗО до суда.
- Реальное лишение свободы (особенно при дезертирстве).
- Потеря всех выплат, статуса участника СВО, льгот.
- Давление на семью (выемка документов, допросы, визиты сотрудников).

1. Как работать с клиентом пошагово

Этап 1. Первичный контакт
Клиент или его родственники обычно пишут: «Муж не вернулся в часть», «Сына ищут», «Возбудили дело».

Ваша задача — не паниковать вместе с ними, а сразу структурировать:

- Сколько дней отсутствия?
- Есть ли документы (больничный, билеты, справки)?
- Какие действия уже предприняли (искали, звонили, подавали рапорт)?

Этап 2. Сбор доказательств

- Медицинские документы (больничные, справки).
- Подтверждения уважительных причин (смерть родственника, ЧП).
- Переписка с командирами (если была).
- Билеты, чеки, записи камер (иногда это спасает).

Этап 3. Работа с квалификацией

- Если срок более 2 суток — делаем упор на уважительные причины, смягчающие обстоятельства.
- Если возбуждено по ст. 338 (дезертирство) — доказываем, что отсутствовал без намерения бежать.

Этап 4. Тактика защиты

- Подавать ходатайства об изменении меры пресечения (подписка, домашний арест вместо СИЗО).
- Работать через военную прокуратуру (они часто лояльнее, чем следствие).
- Искать примирение (ст. 76 УК РФ — освобождение от уголовной ответственности при примирении).

1. Когда подключать уголовного адвоката

- Сразу после возбуждения дела или задержания.
- Если клиента увезли в СИЗО — адвокат должен быть рядом при допросах.
- На стадии следствия (очная ставка, экспертизы, обвинение).

1. Как распределяются роли

Военный юрист:

- Общается с семьёй, снимает панику.
- Собирает доказательства и документы.
- Объясняет, почему это СОЧ, а не дезертирство.
- Работает с частью, прокуратурой, ВВК.

Уголовный адвокат:

- Ведёт допросы, СИЗО, следствие.
- Ходатайствует в суде.
- Обжалует незаконные процессуальные действия.

! Вы формируете базу и стратегию, адвокат закрывает процессуальную часть.

1. Пример из практики

Солдат не вернулся из отпуска, отсутствовал 18 дней. Возбудили дело по дезертирству (ст. 338).

- Юрист собрал справку о похоронах отца и билеты.
- Адвокат добился переквалификации в ст. 337 ч. 3.

Итог: условный срок.

Гонорар: 300 000 ₽ (поделили ⁵⁰/₅₀).

1. Ошибки юристов
 - Берутся вести уголовное дело без адвоката.
 - Не фиксируют уважительные причины.
 - Не объясняют клиенту ценность связки — из-за этого теряют доверие и гонорар.

Кратко по теме

- СОЧ (ст. 337) и дезертирство (ст. 338) — разные статьи, но следствие почти всегда ужесточает.
- Основная задача юриста — доказать отсутствие умысла на бегство.
- Адвоката нужно подключать с момента возбуждения дела.
- Вы работаете с семьёй и документами, адвокат с процессом.

В связке шансы на условный срок или прекращение дела значительно выше.